

Vu le décret n° 86-842 du 2 septembre 1986, chargeant Monsieur Hédi Achouri, des fonctions de directeur de la tutelle des hôpitaux au ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 2001-291 du 23 janvier 2001, portant nomination de Monsieur Abdelkrim Zbidi ministre de la santé publique,

Arrête :

Article premier – Conformément au paragraphe II de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975 Monsieur Hédi Achouri, directeur de la tutelle des hôpitaux au ministère de la santé publique, est habilité à signer par délégation tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Monsieur Hédi Achouri, est autorisé à sous déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories "A" et "B" placés sous son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 février 2001.

Le Ministre de la Santé Publique

Abdelkrim Zbidi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 14 février 2001, portant délégation de signature.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 94-1243 du 6 juin 1994, chargeant Monsieur Amor Toumi, professeur de l'enseignement supérieur, de la direction de l'unité de la pharmacie et du médicament au ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 2001-291 du 23 janvier 2001, portant nomination de Monsieur Abdelkrim Zbidi ministre de la santé publique,

Arrête :

Article premier – Conformément au paragraphe II de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975 Monsieur Amor Toumi, chargé de la direction de l'unité de la pharmacie et du médicament au ministère de la santé publique, est habilité à signer par délégation tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Monsieur Amor Toumi, est autorisé à sous déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories "A" et "B" placés sous son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 février 2001.

Le Ministre de la Santé Publique

Abdelkrim Zbidi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire du 14 février 2001, portant approbation du cahier des charges, relatif aux experts auditeurs de l'utilisation de l'énergie ⁽¹⁾.

Le ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 90-62 du 24 juillet 1990, relative à la maîtrise de l'énergie,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements,

Vu le décret n° 87-50 du 13 janvier 1987, portant institution des audits énergétiques obligatoires et périodiques tel que modifié par le décret n° 2001-329 du 23 janvier 2001,

Vu le décret n° 98-2532 du 18 décembre 1998, relatif à l'agence nationale des énergies renouvelables,

Vu le décret n° 2000-1124 du 22 mai 2000, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'agence nationale des énergies renouvelables,

Vu le décret n° 2000-2340 du 10 octobre 2000, fixant les attributions de l'agence nationale des énergies renouvelables,

Arrête :

Article unique. – Est approuvé, le cahier des charges annexé au présent arrêté relatif aux experts auditeurs de l'utilisation de l'énergie.

Tunis, le 14 février 2001.

Le Ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire

Mohamed Ennabli

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

⁽¹⁾ Le cahier des charges est publié en langue arabe.

قرر ما يلي :

فصل وحيد : تمت المصادقة على كراس الشروط الملحق بهذا القرار والمتعلق بالخبراء المراقبين لاستعمال الطاقة.
تونس في 14 فيفري 2001.

وزير البيئة والتهيئة الترابية

محمد النابلي

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

. شهادة التخرج أو شهادة المعادلة في حالة متابعة الدراسة في دول أجنبية.

. شهادة انتماء إلى مكتب الدراسات.

. شهادة انخراط في إحدى الصناديق الاجتماعية.

. شهادة انخراط في مجلس عمادة المهندسين.

. تصريح بعث الشركة (للمهندس المستشار).

إثر مصادقة الوكالة، على المؤسسة الخاضعة للتدقيق الطاقى أن تقدم العقد ممضى للوكالة، ومن حق الوكالة إلغاء العقد إذا ما تبين أن مؤهلات المعنى بالأمر لا تتفق مع ميدان تدخله.

ج - تقرير التدقيق :

يجب أن يكون تقرير التدقيق مطابقا لكراس الشروط الفنية ويكون ممضى من طرف المدقق وتتولى المؤسسة الخاضعة للتدقيق تسليم هذا التقرير للوكالة للدراسة والمصادقة.

ويعتبر المدقق ملزما بتحويل التقرير حسب طلب الوكالة عند الاقتضاء.

الفصل 6 - مهام المدقق في المؤسسة موضوع التدقيق :

تتضمن مهام المدقق ثلاث مراحل :

(أ) زيارة أولية استطلاعية (تحديد مجال التدخل) :

يتمثل التدقيق الطاقى الأولي في :

جمع المعطيات المتعلقة باستهلاك الطاقة.

إعداد قائمة أجهزة القياس اللازمة للقيام بعملية التدقيق المعمق وتحديد أماكن القياس.

(ب) التدقيق الطاقى المعمق :

يتمثل التدقيق الطاقى المعمق في القيام بعمليات القياس وجمع المعطيات المتعلقة بالأجهزة المستهلكة للطاقة وتقييم كيفية مراقبة استعمال الطاقة واستغلال الأجهزة.

(ج) إعداد تقرير التدقيق :

على المدقق أن يعد تقريرا كاملا للتدقيق :

يجب أن يكون محتوى التقرير مطابقا لما ورد بكراس الشروط الفنى كما يتضمن برنامج عمل يتمثل في جملة من المشاريع المقترحة للطاقة.

الفصل 7 - المتابعة :

على مكتب الدراسات إعلام الوكالة كتابيا بمواعيد ومراحل التدقيق داخل المؤسسات المعنية وللوكالة الحق في متابعة جميع مراحل التدقيق دون أن تكون ملزمة بإعلام المدقق مسبقا بتدخلها.

الفصل 8 - المراقبة :

على المدققين أن يحترموا عند تدخلاتهم القيم المتفق عليها عادة في ميدان قواعد مهنة الخبراء وإلا كانوا عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجارى به العمل.

حرر بتونس في

(إمضاء معرف به)

كراس الشروط المتعلق بالخبراء المراقبين

لاستعمال الطاقة

يتعهد المدقق بما يرد بالالتزامات التالية :

الفصل 1 - الموضوع ومحتوى كراس الشروط :

طبقا لمقتضيات الأمر عدد 50 لسنة 1987 المؤرخ في 13 جانفي 1987 المتعلق بإحداث نظام المراقبة الإجبارية والدورية لاستعمال الطاقة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 329 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001، يضبط كراس الشروط القواعد التنظيمية والفنية والمراقبة المتعلقة بإنجاز التدقيق الطاقى.

يحتوي هذا الكراس على ثمانية فصول وعلى أربع صفحات.

الفصل 2 - التعريف بنظام المراقبة الإجبارية والدورية لاستعمال الطاقة :

يتمثل نظام المراقبة الإجبارية والدورية لاستعمال الطاقة في تشخيص استهلاك الطاقة من خلال القيام بمجموعة من القياسات والبحوث والدراسات التي تهدف إلى تقييم مستوى مردودية المؤسسة من حيث استهلاك الطاقة والبحث عن النقائص وتحليل العوامل التي أدت إلى ذلك قصد اقتراح الحلول العملية لتداركها.

الفصل 3 - ميدان التدخل :

يشمل نظام المراقبة الإجبارية والدورية المؤسسات التابعة للقطاعات الصناعية، النقل، الخدمات والسكن والخاضعة لهذا النظام بموجب الأمر المذكور بالفصل الأول أعلاه كما ينطبق هذا النظام على المؤسسات غير الخاضعة والراغبة في إنجاز التدقيق الطاقى.

الفصل 4 - الأشخاص المعنيون :

الأشخاص المعنيون بهذا الكراس هم المهندسون ذوو الجنسية التونسية المنتمون إلى مكاتب الدراسات والمهندسون المستشارون والذين لا تقل خبرتهم عن خمس سنوات في ميدان تدخلهم.

الفصل 5 - إجراءات التدخل :

أ - يقوم مكتب الدراسات أو المهندس المستشار بسحب كراس الشروط من مقر الوكالة ودراسته وإمضائه.

ب - على المؤسسة الخاضعة للتدقيق أن تقدم العقد للوكالة الوطنية للطاقت المتجددة للدراسة والمصادقة قبل الإمضاء، يجب أن يكون العقد مطابقا للأنموذج المعد من طرف الوكالة الوطنية للطاقت المتجددة (كراس الشروط الفنية) ومرفوقا بالوثائق التالية :

. السيرة الذاتية.